3 ngày đối với Nguyễn Ngọc. Nguyễn Ngọc đã thông qua người nhà, nhờ luật sư bào chữa cho mình.

Câu hỏi 1 (1 điểm): Là Luật sư được Ngọc nhờ bào chữa, anh chị sẽ tiến hành hoạt động gì để có thể giúp đỡ cho Nguyễn Ngọc trong khi Ngọc bị tạm giữ.

Tình tiết bổ sung

Ngày 09/8/2004, Cơ quan điều tra công an quận Đ đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can tội Trộm cắp tài sản theo quy định tại khoản 2 Điều 138 BLHS và ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Ngọc. Khi gặp Ngọc tại nhà tạm giữ, Luật sư thấy Ngọc luôn kêu đau đầu, chóng mặt, buồn nôn.

Câu hỏi 2 (1 điểm): Là Luật sư của Ngọc, anh chị sẽ có trao đổi, đề xuất gì, với ai để giúp đỡ cho Ngọc? Nếu đề xuất của anh chị không được chấp nhận, anh chị sẽ có biện pháp gì tiếp theo?

Tình tiết bổ sung

Trên cơ sở kết quả điều tra: Ngày 30/01/2005 Viện kiểm sát nhân dân quận Đ đã ra Cáo trạng truy tố Nguyễn Ngọc về tội "Trộm cắp tài sản" theo quy định tại khoản 2 Điều 138 BLHS và chuyển hồ sơ đến Tòa án nhân dân quận Đ. TAND quận Đ đã mở phiên tòa xét xử Ngọc theo tội danh và điều khoản mà VKS đã truy tố.

Câu hỏi 3(1 điểm): Anh (chị) hãy xác định hướng bào chữa cho Nguyễn Ngọc.

Tình tiết bổ sung

Ngày 16/4/2005 tại phiên tòa khi được hỏi Nguyễn Ngọc đã phản cung cho rằng mình không thực hiện hành vi trộm cắp tài sản mà Ngọc đã bị anh Chuyên bắt ép phải nhận như vậy, vì sự thực là Ngọc có quan hệ với vợ anh Chuyên và hôm đó anh Chuyên đi công tác, bất ngờ quay về và đã phát hiện ra việc Ngọc và vợ Chuyên đang quan hệ tình dục. Anh Chuyên đã bắt trói và đánh Ngọc, ép Ngọc phải nhận như vậy, nếu không Chuyên sẽ giết Ngọc. Tuy nhiên, khi được Tòa hỏi Chuyên đã hoàn toàn phủ nhận những điều mà Ngọc đã khai.

Câu hỏi 4 (1 điểm): Anh chị sẽ xử lý như thế nào tại phần xét hỏi trước tình huống trên?

Tình tiết bổ sung

Giả sử phiên tòa hôm đó được hoãn xử.

Câu hỏi 5 (1 điểm): Với tư cách là Luật sư của Ngọc, anh chị hãy đề xuất việc triệu tập những người tham gia tố tụng trong vụ án này? Giải thích vì sao lại có đề xuất đó.

Tình tiết bổ sung

Tại phiên toà, vợ Chuyên cũng phủ nhận việc có quan hệ tình cảm với Ngọc, tuy nhiên Ngọc khai rằng đã nhiều lần họ có quan hệ với nhau, bằng chứng là Ngọc biết rõ một số dấu vết ở nơi kín đáo trên cơ thể của vợ Chuyên.

Câu hỏi 6 (1 điểm): Là Luật sư của Ngọc, anh (chị) có ý kiến gì tại phiên toà?

Tình tiết bổ sung

Tại phần tranh luận, đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Đ lập luận rằng hành vi lọt vào nhà người khác của Ngọc đã cấu thành tội trộm cắp tài sản, còn hành vi khai nhận tại Toà là mình có quan hệ tình cảm với vợ anh Chuyên của Ngọc là hành vi vu khống, bôi nhọ phẩm giá của người khác. Từ lập luận nêu trên Viện kiểm sát đề nghị Toà án ra quyết định khởi tố Ngọc về tội vu khống.

Câu hỏi 7 (1 điểm): Hãy trình bày ý kiến đối đáp lại ý kiến của Viện kiểm sát.

Tình tiết bổ sung

Toà án nhân dân quận Đ ra bản án tuyên phạt Nguyễn Ngọc 5 năm tù về tội Trộm cắp tài sản, buộc Ngọc phải bồi thường 132 triệu đồng cho vợ chồng anh Chuyên, đồng thời yêu cầu Viện kiểm sát nhân dân quận Đ khởi tố vụ án hình sự đối với Nguyễn Ngọc về tội Vu khống.

Câu hỏi 8 (1 điểm): Anh (chị) hãy làm đơn kháng cáo giúp Nguyễn Ngọc

Tình tiết bổ sung

Ngày 07/8/2005 Toà án nhân dân thành phố H mở phiên toà phúc thẩm xét xử Nguyễn Ngọc, tại phiên toà vắng mặt vợ Chuyên, theo sự xác minh của luật sư thì trước ngày mở phiên toà phúc thẩm vợ chồng Chuyên đã cãi nhau kịch liệt vì những dấu vết trên cơ thể vợ Chuyên mà Ngọc nêu ra đều là những dấu vết có thật mà không phải ai cũng có thể biết được.